

SESION ORDINARIA

149-2023

Sesión ordinaria número 149-2023 celebrada por el Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique, al ser las 18 horas con 30 minutos del 27 de junio de dos mil veintitrés. Con la asistencia de los señores (as):

Presidente Municipal: José Carlos Vindas Ureña.

Síndica suplente: Liz Amadelys Morales Rodríguez.

Concejales Propietarios: Silvia Ortiz Sánchez, Laura Calvo Pérez quien sustituye la ausencia justificada del señor Héctor Agüero Luna, Andrea Sánchez Vega y Mario Moya Sánchez.

Concejales Suplentes: Carlos Fonseca Brenes, Martín Salas Casasola y Cristopher Sánchez Corrales.

Intendente: Wilberth Quirós Palma

Ausencias justificadas:

Rocío Portuguese Araya – Vacaciones.

Héctor Agüero Luna – Motivos laborales.

Ausencias injustificadas: No hubo.

Secretaria: Hazel Saborío Calderón.

Visitantes: No hubo.

Oyentes: No hubo.

Artículo I.

Orden del Día

Artículo I. Orden del día

Artículo II. Apertura de la sesión

Artículo III. Comprobación de quórum

Artículo IV. Audiencias (atención al público, juramentaciones)

Artículo V. Lectura y Aprobación del Acta Anterior

Artículo VI. Lectura de Correspondencia

Artículo VII. Asuntos de trámite Urgentes

- 1 Artículo VIII. Mociones de los señores Regidores
- 2 Artículo IX. Mociones o Informe del señor Intendente Municipal
- 3 Artículo X. Asuntos Varios
- 4 Artículo XI. Acuerdos
- 5 Artículo XII. Cierre de Sesión

6

7

Articulo II

8

Apertura de la sesión

9 El señor Vindas, presidente Municipal en ejercicio, da las buenas noches a los presentes; luego
10 da lectura al Orden del Día programado para la sesión de hoy el cual se aprueba en forma
11 unánime.

12

13

Artículo III.

14

Comprobación de quórum

15 El señor Vindas Presidente Municipal, procede a realizar la comprobación del quórum; y
16 determina que el mismo está completo.

17

18

Artículo IV.

19

Audiencias (atención al público, juramentaciones):

20

1. Luz Serrano Brenes y Maritza Rodríguez Sánchez

22 La señora Rodríguez explica que el motivo de su audiencia es porque ella esta pagando el
23 derecho de cementerio que era de los papás y Carmen Fernández también está pagando ese
24 mismo derecho, y menciona que ella tiene los recibos de los pagos que se han estado
25 realizando.

26 El señor Presidente menciona que le preocupa que se este cobrando a dos personas un mismo
27 derecho de cementerio, indica que si no sabe si el nicho y las fosas lo hicieron mancomunado
28 y después cada quien empezó a realizar los pagos.

1 La señora Serrano Brenes menciona que el nicho tiene aproximadamente 40 años, pero lo que
2 sucede es que las fosas estaban descuidadas y un hermano de la señora Rodríguez construyó
3 dos niños más, pero no se siguió dándole mantenimiento, lo cual la señora Rodríguez y su
4 familia se encargaron de darle mantenimiento.

5 La señora Rodríguez menciona que ella está pagando el derecho del cementerio desde el año
6 2019.

7 El regidor Moya Sánchez consulta ¿si los que están en la fosa es la misma familia?

8 Al respecto la señora Rodríguez responde que están los papás enterrados desde ya hace
9 tiempo, y explica que la otra señora que está reclamando las fosas y el derecho es la ex esposa
10 de un hermano.

11 El señor Intendente explica que a lo que entiende es que en un mismo derecho de cementerio
12 se construyeron dos fosas y encima de esas dos fosas se construyeron dos más, lo cual
13 sucede que es más un problema familiar porque como se va a saber que unas fosas son de
14 unos familiares y las otras son de otra persona, es una situación complicada. Menciona que
15 tiene entendido que la señora Carmen que es la otra parte de este problema hace un tiempo
16 presentó una nota ante el concejo en donde solicitó un traspaso del derecho de cementerio del
17 esposo a nombre de la señora. Explica que en la municipalidad de cobra por un derecho de
18 cementerio (un terreno), no cobra por fosas y la situación que se está presentando es más un
19 problema familiar. Pero si se debe de consultar a Esteban a ver a nombre de quien está el
20 espacio de cementerio.

21 El señor Presidente menciona que a lo que entiende es que sobre un derecho hay dos
22 propietarios, y si se consulta es si el registral solamente tenía dos fosas entonces quien dio el
23 permiso para realizar las otras dos fosas.

24 La señora Serrano menciona que el hermano de la señora Rodríguez las hizo sin permiso de
25 nadie, pero al final dejaron el trabajo botado, lo cual los familiares lo arreglaron.

26 El regidor Fonseca Brenes consulta a la señora Rodríguez ¿Cuántos años tiene de estar en la
27 fosa el papá?

28 La señora Rodríguez responde que 38 años.

1 Al respecto el regidor Fonseca Brenes indica que entonces ellos tienen 38 años de ser los
2 propietarios de ese derecho de cementerio, y que la dueña del derecho es la señora Rodríguez.
3 El señor Intendente expresa que no entiende entonces como la señora Carmen está
4 reclamando sobre algo que no tiene derecho.

5 La señora Serrano menciona que hace un tiempo que las fosas estaban en malas condiciones,
6 se arreglaron y en ese momento la señora Carmen ni nadie hizo ningún reclamo, ya que la
7 familia arreglo las fosas y las dejó en excelentes condiciones.

8 La sindica Morales consulta si los derechos no tienen un número que los identifique, porque
9 así se darían cuenta que se esta cobrando un mismo derecho.

10 Al respecto el señor Intendente menciona que no se tiene un número de registro, se cobra por
11 nombre registral. Por otra parte, menciona que la incomodidad de la señora Carmen es porque
12 la fosas que hizo el difunto Manuel fueron las dos de arriba y pusieron las cenizas de una
13 persona que no es familia, de ahí viene la inconformidad, pero le indica al señor Presidente
14 que el les indico a las señoras es que se deben de averiguar a nombre de quien esta el derecho
15 registral en donde están las fosas.

16 El regidor Moya Sánchez menciona que se debe de arreglar la situación y se debe determinar
17 si la señora es la propietaria del derecho es la propietaria de el total de las fosas porque no se
18 puede determinar quien realizo unas fosas y quien otras. Y que si hubo un acuerdo en donde
19 se cambio el registral ese acuerdo debe estar en archivo.

20 El señor Presidente indica que el concejo va a averiguar qué sucedió en esta situación para
21 tener mayor conocimiento de que sucedió.

22 El señor Intendente indica que el dueño registral es de las personas que pagan, pero ya con
23 respecto a las construcciones es un tema de familia.

24 La señora Rodríguez consulta si el derecho estaba a nombre de los papás si es heredado a
25 los hijos.

26 El señor Presidente menciona que es un tema de familia a quien le otorga el permiso, y que
27 las fosas son administradas por la familia debe existir un acuerdo entre familia. Pero que si se
28 va a averiguar la situación.

29

1 **Artículo V.**

2 **Lectura y Aprobación del Acta Anterior**

3 Este Concejo Municipal, con votos a favor de los regidores Vindas Ureña, Ortiz Sánchez, Calvo
4 Pérez en ausencia del regidor Agüero Luna, Vega Sánchez, Moya Sánchez, acuerdan por
5 unanimidad de los presentes, aprobar el acta de la sesión ordinaria n°148-2023 del C.M.D.T.
6 en todos sus extremos.

7
8 **Artículo VI.**

9 **Lectura de Correspondencia**

10 **1. Oficio N° OF-2023-06-004 suscrito por Mainor Brenes Fernández Presidente de la**
11 **Junta Directiva de la ASADA** “Por este medio la Asociación Administradora del Acueducto
12 y Alcantarillado sanitario de Tucurrique, de Jiménez, Cartago le saluda, a la vez le comunica
13 que en sección ordinaria del día 19 de junio del 2023 en el acta N 602, se acuerda
14 solicitarles no otorgar permisos de construcción sin tener la carta de disponibilidad de esta
15 ASADA. Agradeciendo su atención y quedando a sus órdenes nos despedimos.”

- 16
- 17 ➤ El señor Presidente menciona que le preocupa que envíen esa nota porque quiere dar a
18 entender que los permisos se están dando sin tener la disponibilidad de agua.
 - 19 ➤ El regidor Sánchez Corrales menciona que también se da sin visitar y valorar el terreno.
 - 20 ➤ El regidor Moya Sánchez menciona que le parece que no se puede “agachar a las orejas”
21 o indicarles a la ASADA que están de acuerdo, porque ellos ponen cada requisito para no
22 dar el agua, no debería de ser así que ellos determinen si dan el agua o no, el concejo
23 debería de ser el primero en determinar la situación.
 - 24 ➤ El señor Presidente menciona que lo que se solicita para dar el permiso de construcción es
25 una nota de disponibilidad de agua.
 - 26 ➤ El regidor Moya Sánchez indica que al no estar al tanto si el terreno es apto para vivienda
27 o no, se le esta dando a al ASADA para que determine están situación de primero. Indica
28 que a las personas les cuesta mucho obtener el agua y que es una exageración lo que
29 cobran por poner el agua.

- 1 ➤ El señor Presidente enfatiza que según la ley para dar un permiso de construcción se debe
2 de presentar la nota de disponibilidad de luz y agua, esto no quiere decir que deben de
3 pagar nada, pero que sin esas notas no se puede otorgar ningún permiso.
- 4 ➤ El señor Intendente indica que la nota no tiene fundamento ya que no indican nada solo se
5 basan en que se otorgan permisos sin la disponibilidad, pero no presentan nada que lo
6 pruebe.
- 7 ➤ El señor Presidente menciona que le preocupa la nota porque siempre salen con lo mismo,
8 también cuando vino el acueducto de Las Vueltas.
- 9 ➤ El regidor Moya Sánchez indica que lo que dice la ASADA es mentira porque no presentan
10 pruebas, así sucedió cuando no quisieron dar permisos para unas casas que no podían
11 pagar.
- 12 ➤ La regidora Calvo Pérez indica que si se siente un poco confundida con el tema porque ella
13 tiene un lote que quería poner agua, pero la ASADA le indico que no se puede poner agua
14 si no se va a construir.
- 15 ➤ El señor Presidente le indica que es un requisito que ellos tienen que mínimo debe haber
16 un rancho con baño y una pila.
- 17 ➤ El regidor Moya Sánchez indica que el tiene agua del AyA en un lote que tiene y no tiene
18 nada construido.
- 19 ➤ El señor Presidente menciona que ellos se rigen mucho por el AyA, y si joden mucho y si
20 cobran mucho, pero ellos siempre salen con una nota negativa al AyA por no quieren aplicar
21 la tarifa que el AyA les estableció para esta zona, entonces es una con otra, lo que quiere
22 decir es que seguro otras ASADAS si aplican la tarifa y le dan agua a cualquiera.
- 23 ➤ El regidor Moya Sánchez indica que la ASADA se abusa en cobrar, además no cumplen
24 porque deben de tener filtros en los tanques y no lo tienen.
- 25 ➤ El señor Presidente menciona que le preocupa que manden la nota porque deben de haber
26 casos que se les esta otorgando el permiso sin la disponibilidad.

ACUERDO 1

1 Este Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes solicitar al señor Brenes
2 Fernández con respecto al Oficio N° OF-2023-06-004 en el que se refiere que en este Concejo
3 se están otorgando permisos de construcción sin tener la carta de disponibilidad de agua. Se
4 le solicita que nos indiquen los casos en los cuales ha ocurrido este tipo situaciones para tener
5 mayor conocimiento y proceder al respecto. **ACUERDO EN FIRME.**

6

7 **2. Oficio N° JD-0014-2023 suscrito por Margarita Castro Campos Presidenta de la RED**
8 **CONCERVA** “La Junta Directiva de la RED CONCERVA (Red Costarricense de
9 Recuperación de Residuos Valorizables) agradece su visita e interés en conocer el manejo
10 de nuestros centros de recuperación.

11 En la reunión efectuada el 26 de mayo 2023, se acordó expresar nuestra gratitud por su
12 interés de capacitarse con la experiencia de nuestros compañeros asociados a nuestro
13 proyecto, por lo que nos gustaría conocer las acciones tomadas en la actualidad, en su
14 proyecto.

15 También valorar su disponibilidad para programar una reunión presencial con el grupo que
16 desea trabajar con Ustedes, Señores del Concejo Municipal, les ofrecemos capacitación y
17 acompañamiento. Presencial y virtual cuando consideren conveniente. Seguros de su
18 interés, quedamos a la espera de su respuesta.”

19 ➤ El señor Presidente menciona que el día de esa reunión se habló que el centro de acopio
20 podría funcionar con más personas, pero se debe analizar la situación y conocer como es
21 el procedimiento porque no se pueden quitar a las personas que están actualmente por el
22 contrato. Se le hizo la consulta sobre la situación de Tucurrique que con cuantas personas
23 se podría trabajar para administrar el centro de acopio, lo cual hablo de que pueden ser de
24 5 a 6 personas. Explica que es una propuesta a futuro que primero debe de analizarse a
25 profundidad. También detalla que no sabe si se lleva un control de todo lo que se recicla,
26 ya que si no se realiza la idea es implementar esta propuesta. Piensa que en algún
27 momento se debe de presentar un informe anual del manejo que se le está dando al
28 reciclaje como municipalidad, porque son datos muy importantes que se deben de tener en
29 cuenta.

- 1 ➤ El regidor Moya Sánchez menciona que las personas que estaban a cargo del centro de
2 acopio anteriormente si se llevaba un control de lo que se recicla y todo lo que entra al
3 centro de acopio. Indica que la situación actual del reciclaje es deplorable ya que las
4 personas ahora no clasifican y en los centros de acopio es más basura que reciclaje.
- 5 ➤ El señor Presidente menciona que por eso es importante tomar medidas con respecto al
6 tema, ya sea con charlas y concientización a las personas para retomar la importancia de
7 clasificar los residuos.
- 8 ➤ El señor Intendente menciona que coincide con don Mario solo que antes con la
9 administración anterior se perdían las cosas, pero si en temas de administración eran más
10 ordenadas y la limpieza era excelente. Menciona que la administración actual está muy
11 cómoda y todo les ofende, no se les puede pedir nada porque todo les incomoda. El tema
12 es que el proyecto no es su prioridad, deben de comprometerse más con el proyecto y con
13 mantener un orden más con las cosas.

14

15

ACUERDO 2

16 Este Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes agradecerle por su
17 ofrecimiento con respecto a la capacitación y acompañamiento en el proyecto de recuperación
18 de residuos valorizables; le informamos que en estos momentos se está presentando un
19 cambio con el personal del centro de acopio por lo cual se nos dificulta definir fechas para las
20 futuras capacitaciones o reuniones, pero cabe resaltar que apenas se establezcan los puestos
21 y se defina los roles de los funcionarios (as), se definirán y se programaran las fechas para
22 recibir la capacitación y el acompañamiento ofrecido. **ACUERDO EN FIRME.**

23

24 **3. Oficio N° DEFMC-064-2023 suscrito por Jeffry Beltrán Montoya Director Ejecutivo de**
25 **la Federación de Municipalidades de Cartago** “Reciba un cordial saludo de parte de la
26 Federación de Municipalidades de la provincia de Cartago, desearles muchos éxitos en su
27 trabajo diario.

28 En relación a la responsabilidad normativa que nos asigna la Ley 7794 en el articulado 4
29 inciso H y la Ley 8822, donde establece a las Comisiones Municipales de Accesibilidad y

Discapacidad la tarea de velar porque se cumplan en nuestros cantones todos los derechos de las personas con discapacidad y adulto mayor.

Partiendo de la información anterior y en relación a la Declaratoria de compromiso para el respeto, garantía y protección de los derechos de las personas con discapacidad y adultas mayores en la Provincia de Cartago y la Región de Los Santos firmada en meses anteriores, es que nos dirigimos a ustedes con todo respeto para que puedan nombrar a una persona del Concejo Municipal y otra de la Administración para formar el **Consejo Técnico de las RED COMAD Provincia de Cartago y Los Santos**

Se realizará una reunión para formar dicho Consejo Técnico, el cual se les externa la invitación para el próximo martes 18 de julio a las 10:30am en el Salón de reuniones de la Cámara de Comercio de Cartago.”

ACUERDO 3

Este Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes notificar con base al Oficio N° DEFMC-064-2023, al señor Beltrán Montoya Director Ejecutivo de la Federación de Municipalidades de Cartago, que se nombra al señor Wilberth Quirós Palma como representante de la Administración del Concejo y a la regidora Andrea Sánchez Vega como representante del Concejo Municipal para que formen parte del Consejo Técnico de las RED COMAD. **ACUERDO EN FIRME.**

4. Nota suscrita por María del Carmen Fernández Zamora “Yo, MARIA DE CARMEN FERNANDEZ ZAMORA, mayor, viuda, cédula 3-203-966, respetuosamente expongo:

Soy arrendataria de un derecho de cementerio con 4 nichos, del cual pago anualmente el canon municipal.

En los últimos días he tenido conocimiento de que hay personas que están utilizando mi derecho y hasta han hecho uso de un nicho, todo sin mi autorización, pero con permiso municipal.

Solicito que se realice una investigación para determinar la persona con derecho sobre el nicho y si es que se está haciendo uso indebido de mi derecho.

En caso de que se evidencie algo incorrecto o anormal, es importante poder canalizar y aplicar y acreditar la persona con derecho a uso de ese nicho.”

- La regidora Ortiz Sánchez menciona que la familia está pasando por una situación parecida ya que hace 9 años que murió el suegro, la suegra paga el derecho de cementerio, pero el esposo también está pagando el mismo derecho.
- El señor Presidente menciona que el problema es que en la muni se está pagando dos veces por un mismo derecho y es lo que le preocupa.
- El señor Intendente menciona que es un tema de organizarse como familia, si se está dando el caso lo que pasa es que se lo otorga otro derecho.
- El señor Presidente menciona que se debe de tener un poco más de orden y se debe de otorgar un número que identifique que derecho se está pagando. Y se debe de ir hasta al campo para identificar cada uno de los derechos, como tema de organización.

ACUERDO 4

Este Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes enviar copia de la nota suscrita por la señora María del Carmen Fernández Zamora al señor Quirós Palma Intendente para los trámites correspondientes. **ACUERDO EN FIRME.**

5. Nota suscrita por vecinos de Las Vueltas “Tengan un muy buen día de parte de los vecinos de Las Vueltas sector la plaza, por medio de la presente les queremos pedir muy respetuosamente la colaboración para la reparación de un camino ubicado 125 mts este de la plaza de deportes el cual está en muy mal estado y ahora con las lluvias se terminó de despedazar esperamos nos puedan ayudar se les agradece su tiempo de parte de todos los vecinos de este sector.”

- El señor Presidente menciona que ese camino no está dentro del inventario de la municipalidad y que cuando una nota no venga con nombre o contacto, mejor no se presente ya que no hay a donde dar respuesta.

6. Oficio N° 31-2023 suscrito por Alonso Alvarado Calvo Ingeniero Municipal “Sirva la presente para saludarles muy respetuosamente y al mismo tiempo hacer de su conocimiento los proyectos por ejecutar en las próximas semanas respecto a la ley 8114, los cuales son referentes a los tres primeros giros de dinero del presente año y con la aprobación por del presupuesto extraordinario 2023, mismo que detallo a continuación:

- **Camino Calles Urbanas Tucurrique – Costado Este de la Municipalidad:** se eliminará la capa de asfalto existente, se colocará capa de base granular y posteriormente se colocará nueva carpeta de asfalto.
- **Camino Calles Urbanas Tucurrique – Sector Víctor Sanabria:** se eliminará la capa de asfalto existente, se colocará capa de base y posteriormente se colocará nueva carpeta de asfalto.
- **Camino Matamoros:** se realizará reacondicionamiento de la rasante y cunetas, y posteriormente se colocará base granular.
- **Camino San Miguel:** se realizará excavación de la parte del camino a intervenir, de igual manera se procederá con reacondicionamiento de la rasante y cunetas, posteriormente se colocará base granular y finalmente se colocará carpeta de asfalto.
- **Camino Roldán:** se realizará reacondicionamiento de la rasante y cunetas, posteriormente se colocará base granular y finalmente se colocará carpeta asfáltica.
- **Camino Patas Negras:** se realizará reacondicionamiento de la rasante y cunetas, posteriormente se colocará base granular y finalmente se colocará carpeta asfáltica.
- **Camino Cacao:** se realizará reacondicionamiento de la rasante y cunetas, posteriormente se colocará base granular y finalmente se colocará carpeta asfáltica.
- **Camino Los Ramírez:** se realizará reacondicionamiento de la rasante y cunetas, posteriormente se colocará base granular y finalmente se colocará carpeta asfáltica.
- **Camino Calles Urbanas El Colegio:** se realizará bacheo menor.”

➤ El regidor Moya Sánchez menciona que le parece un desperdicio en el presupuesto, porque se va a quitar material para poner otro, también indica que le ingeniero no está especificando que cantidad de metros son los que se van a realizar y no está cumpliendo, no indica la distancia, ni toneladas y este informe no indica el costo de cada proyecto.

- 1 ➤ El señor Intendente al respecto indica que la distancia no se puede indicar ya que son
2 bacheos formales y que además lo que esta presentando el ingeniero es un listado de los
3 proyectos que están pronto a realizarse, es un tema mayormente informativo, que en los
4 carteles si va a encontrar la información completa como lo está solicitando.
- 5 ➤ El señor Presidente menciona que cuando se hizo el camino del finado Delio hasta donde
6 Willy se había calculado que se con el material que sobraba iban a realizar el bacheo del
7 colegio y a final alcanzo muy poco, porque cuando se abrió en la esquina de Delio se dieron
8 cuenta que el trabajo iba a requerir mayor inversión y material por eso muchas veces es
9 difícil calcular la distancia que se va a trabajar porque eso depende de las condiciones de
10 cada uno de los caminos.
- 11 ➤ El señor Intendente menciona que aproximadamente en una ya se va a ingresar el SICOP,
12 aconseja a los regidores que cuando se envíen los carteles no los voten de una vez, que
13 los voten una semana después para que puedan analizarlos con tiempo.

14

15 **7. Oficio N° CAGMAL S.A.0017-2023 suscrito por Marvin Cordero Soto** “Cumpliendo con
16 lo establecido en la Contratación Directa CD-JVC-2022-000015, sobre la “Contratación
17 servicios para la elaboración del Plan de Desarrollo Humano Distrital y el Plan Estratégico
18 Municipal”, estamos procediendo a realizar la entrega formal en físico y digital del último
19 entregable pendiente:

20 **“Plan Estratégico Municipal”**

21 El cual fue aprobado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria # 148-2023 del pasado
22 20 de junio en curso, con el acuerdo # 3, artículo X.

23 De igual forma se adjunta factura de pago #011, con el objetivo de que sea tramitada a la
24 brevedad posible.”

- 25
- 26 ➤ El regidor Moya Sánchez consulta que antes de hacer la aprobación y el pago ¿se iba a
27 hacer una reunión para su revisión?
- 28 ➤ El señor Intendente al respecto menciona que hay que ponerse serio en este tipo de temas,
29 porque el regidor Agüero Luna en secciones anteriores detecto varias correcciones que se

le tenían que hacer al plan y eso aclara que es muy bueno, pero se le coordino reunión virtual al regidor con la empresa CAGMAL y nunca apareció, por lo tanto atraso el proceso, si resalta que el plan no esta escrito en piedra y en cualquier momento se puede modificar.

➤ El señor Presidente al respecto indica que el documento ya una vez listo se envió con tiempo para que cada uno lo revisara como correspondía, también se hizo la exposición en la cual la mayoría de regidores no se presentaron, pero si aclara que todo el proceso se realizó bien, además desde el principio se nombró a una representante del Concejo que fue la regidora Sánchez Vega la cual no faltó a ninguna reunión. Ya una vez presentado el proyecto lo que queda es cancelar la factura pendiente.

➤ El regidor Moya Sánchez consulta que ¿Quién va a manejar el plan”

➤ El señor Intendente indica que es del Concejo y es quien lo va a manejar, el regidor Agüero Luna en este caso si fue muy certero porque un plan de desarrollo a 5 años, se debe ir adaptando a los presupuestos anuales, se debe ir llevando el plan año a año por eso está sujeto a modificaciones.

➤ El señor Presidente deja claro que cualquiera de los planes se pueden modificar ya que hay proyectos que son de prioridad más que algunos.

ACUERDO 5

Este Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes aprobar el pago de la Contratación Directa CD-JVC-2022-000015 “Contratación servicios para la elaboración del Plan de Desarrollo Humano Distrital y el Plan Estratégico Municipal” elaborado por la Empresa Consultores y Asesores en Gestión Municipal para Latinoamérica (CAGMAL S.A.), el cual el plan ya ha sido entregado y aprobado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria 148-2023 celebrada el pasado martes 20 de junio del 2023. **ACUERDO EN FIRME.**

8. Nota suscrita por Mileydi Sánchez Zamora, Katherine Sánchez Zamora y Quiri Cerdas Sánchez “Estimados señores (as), reciban un cordial saludo, mediante la presente deseamos externar una preocupación y denuncia en la zona conocida como “Lista Vista” Sabanillas – Tucurrique.

1 En el pasado, el origen de la esorrentia de los lotes que se ubican frente al tanque de
2 almacenamiento de la ASADA en Sabanillas, se dirigían por un paso a la propiedad de
3 Floribeth Sánchez, hace un par de años la municipalidad mando a modificar la dirección de
4 las aguas, cerrando el paso por el lugar citado y la encauzo en un paso de alcantarilla y
5 una zanja camino abajo. Sin embargo, cuando las lluvias son fuertes, como las del pasado
6 viernes 23 de junio, ocurre que no da abasto esa alcantarilla, ni la zanja, ocasionando que
7 el agua se desvié por la calle de lastre, hecho que afecta a los vecinos que se ubican a un
8 lado de la calle y que por inclinación del terreno ve sus casas inundadas, adjunto foto 1-
9 Casa Quiri Cerdas Sánchez. Además, la esorrentía por la calle de lastre deteriora su
10 estado. Este hecho puede agravarse a través del tiempo, en tanto más casas se construyan
11 lotes arriba, habrá menor área de filtración del agua durante las lluvias y esta se dirigirá
12 hacia la única zanja existente y poco profunda generando mayor caudal de aguas que se
13 pueden desbordar.

14 También deseamos denunciar, otro hecho y que el anterior agrava. En nota del 27 de marzo
15 pasado al Consejo Municipal, las señoras Mileydi Sánchez Zamora Cédula 304090449,
16 Kateherine Sánchez Zamora cédula 304090172 y Quiri Cerdas Sánchez cédula
17 304390692, hacen de conocimiento a este Consejo e informan lo siguiente que en la
18 propiedad del señor Carlos Fajardo Allon en Sabanillas, él realizó extracción de materiales
19 del río y talud, desviando el cauce del río hacia el talud y que además a futuro
20 eventualmente, podría ocurrir un deslizamiento que llegaría a afectar las propiedades
21 donde se ubican casa de habitación, es importante recalcar que estas viviendas cuentas
22 con los permisos municipales. En la foto 2- Deslizamiento, se puede ver que el talud está
23 cediendo, producto de lo expuesto en la denuncia del 27 de marzo y además de las aguas
24 que desbordadan la alcantarilla descrita anteriormente.”



Foto 1. Casa Quiji Cerdas Sánchez



Foto 2. Deslizamiento

- 1 ➤ El regidor Sánchez Corrales menciona que la vez pasada que las personas que pidieron
2 audiencia para que quitaran el corte de agua, el estuvo en contra porque el corte de agua
3 que estaba dirigido a la peña tiene esa misma dirección desde que tiene uso de memoria y
4 el concejo hizo caso omiso al problema y ahora por ese motivo esa agua se desborda y es
5 donde tienen problemas las casas y tiene entendido que la ley de aguas, las aguas llovidas
6 si tienen años de pasar por un mismo lado deben de seguir así y no se deben cambiar,
7 pero el concejo aun así lo hizo y ahora están las consecuencias. Con respecto a los
8 permisos de construcción que mencionan en la nota, el ingeniero da permisos de
9 construcción sin ni siquiera visitar en donde va a ser la construcción, y tiene entendido que
10 donde esta este problema el ingeniero aprobó otro bono y esta a metros de donde esta el
11 guindo y eso seria un gran problema para el concejo.
- 12 ➤ El regidor Moya Sánchez que en donde se esta construyendo esa casa que se menciona
13 al lado atrás hay un camino y no queda tan cerca del guindo, también por otra parte, con
14 respecto a lo de Carlos Manuel Fajardo el escarbo y tiro el rio para el otro lado y eso se
15 debe de solicitar al MINAE que intervenga en el caso. Indica que con respecto a las aguas
16 llovidas el que solicito que se desviarán las aguas fue el mismo Martín Sánchez y ahora las
17 hijas son las que están viéndose perjudicadas. Menciona que al lado arriba del tanque
18 habían cerrado una alcantarilla la cual volvieron a abrir y esta ocasionando que el agua se
19 desborde para el otro lado de la calle. Destaca que el trabajo que realizo la municipalidad
20 esta bien hecho solamente que lo que esta perjudicando es la alcantarilla que no se cambió
21 y es más delgada.

22 **ACUERDO 6**

23
24 Este Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad de los presentes enviar copia de la nota
25 suscrita por las señoras Mileydi Sánchez Zamora, Katherine Sánchez Zamora y Quiri Cerdas
26 Sánchez, al señor Alvarado Calvo Ingeniero Municipal para los trámites correspondientes.

27 **ACUERDO EN FIRME.**

1 **9. Nota suscrita por Flor Cortez Zúñiga y Olga Cortez Zúñiga** “Las suscritas Flor Cortez
2 Zúñiga y Olga Cortez Zúñiga, responsables del Centro de Acopio de ese Concejo Municipal
3 por este medio presentamos ante ustedes la renuncia como encargada del Centro de
4 Acopio, a partir del 30 de junio del 2023.

5 Esta renuncia es presentada debido a inconformidades e incumplimiento laborales que
6 consideramos hemos sido víctimas como encargadas del Centro de Acopio. Esta situación
7 se ha venido presentando desde hace más de un año, y queremos enumerar a
8 continuación:

9 1) Como ustedes son conocedores, ya que, en tres oportunidades hemos tenido
10 audiencias en las sesiones del concejo y les hemos explicado la situación que estamos
11 viviendo en el sentido de que según el contrato que firmamos tenemos derecho de
12 vender los materiales que se den en la recolección, sin embargo, en estos últimos días
13 a que las máquinas de prensar tienen muchos meses de estar en mal estado el cartón
14 se ha venido acumulando en gran cantidad hasta el punto que las condiciones de trabajo
15 se volvieron puede decirse insalubres, el intendente se hizo cargo de vender el cartón,
16 alrededor de diez a once toneladas, aunque el intendente alega que fueron cinco
17 toneladas, pero nosotros con tantos años de trabajar en el centro de acopio estamos
18 seguros de la cantidad de toneladas de cartón que vendió, de esta venta nos entregó
19 diez mil colones manifestándonos que nos rebaja las pacas y el mecate donde en el
20 contrato es claro que ese material lo tiene que dar el concejo, ahora bien también nos
21 manifestó que posteriormente nos entregaría el resto del dinero y hasta la fecha no lo
22 ha hecho. Ahora hasta mucho tiempo después de retirado el cartón del centro de acopio
23 nos llegó a entregar ese dinero porque nosotros fuimos a presentarnos donde ustedes
24 a informarles que no nos habían pagado este material. El vidrio también ha sido
25 desviado desde que realizó un curso de reciclaje por parte del INA, el vidrio estaba
26 siendo separado cuando se hacia la recolección y lo estaban dejando en las bodegas
27 que se ubica por el centro de acopio porque habían personas que lo estaban
28 comercializando, como ustedes bien saben, son conocedores de esta situación, porque
29 nosotros también se lo informamos.

2) En estos momentos se supone que la maquina fue arreglada, sin embargo, la misma no prensa bien y tiene un ruido, es decir, no está al cien por ciento de su funcionamiento.

3) Por toda esta situación que últimamente se ha vivido hemos sido víctimas de muchas ocasiones por parte del señor Wilberth Quirós de gritos, malas expresiones e inclusive hasta nos ha puesto en contra algunos compañeros que hacen la recolección del reciclaje, esta situación nos ha enfermado física y psicológicamente y además porque hemos acudido a ustedes como máxima autoridad y tampoco han resuelto nada al respecto, ya que hasta en una ocasión que nos presentamos al Concejo ofrecieron enviar a un peón ayudarnos a sacar el cartón y este ofrecimiento tampoco se cumplió.

Es por todo lo expuesto, que hoy tomamos la decisión de presentar ante ustedes esta RENUNCIA IRREVOCABLE, más que todo por salud, que nos sentimos muy enfermas de todo esto que hemos estado viviendo desde hace más de un año, somos conscientes que el trabajo ha sido de gran bendición para nosotros y nuestra familia y les agradecemos la oportunidad brindada, pero si continuamos en esta situación vamos hacer víctimas del deterioro de salud. También no queremos que el señor Intendente llegue a nuestras casas a buscarnos para hablar más sobre este asunto ya que lo estamos exponiendo a donde corresponde y con él no queremos conversar más sobre esta situación aquí expuesta.”

➤ El señor Intendente indica que le parece extraño porque la maquina se arregló y esta buena y no me han llegado a decir que la maquina no esta funcionando bien, no se lo han informado, por lo tanto, es difícil arreglarla sin tener conocimiento que esta nuevamente dañada. Con respecto al tema de vidrio al día siguiente de la audiencia de las señoras se hablo con los peones que el 100% del vidrio era exclusivamente para el centro de acopio, y desde ese momento se ha estado entregando todo, para evitar cualquier problema. Y explica que no tiene que buscarlas, el tiempo que trabajaron deja claro que fueron unas personas muy trabajadoras y honestas; si deja en claro que con el tema del cartón no fueron la cantidad de toneladas que ellas indicaron ya que mucho de ese cartón estaba mojado y se devolvió ya que no servía.

➤ El señor Presidente menciona que lo que le preocupa es que renuncian el día de hoy 27 de junio e indican que trabajan hasta el 30, es muy a destiempo es un tema muy irresponsable.

1 Por otra parte, basado en la experiencia de la RED CONCERVA ellos indican que un centro
2 de acopio como este es 100% sostenible, y que necesitan más personal que el mismo va
3 a cubrir lo gastos, siempre y cuando se trabaje correctamente.

4 ➤ El regidor Fonseca Brenes menciona que en la reunión que se tuvo con la red de conserva
5 un señor dijo que el compraba todo el material de reciclaje y que lo pagaba muy bien y que
6 hasta venia a recogerlo y eso es una muy buena oportunidad que se deben de aprovechar.

7 ➤ El regidor Moya Sánchez indica que se debe de llevar un control y solicitar informes
8 periódicos de lo que se esta haciendo en el centro de acopio, esto se debe implementar
9 ahora con las nuevas personas que vallan a estar a cargo para que no pasen situaciones
10 como las anteriores. Por otra parte, también solicitarles a los peones que cuando hacen la
11 recolecta del reciclaje si esta al alcance de ellos y puedan seleccionar el reciclaje con lo
12 que es basura, ya que las personas están botando de todo y sin seleccionar.

13 ➤ El señor Intendente menciona que hay personas que recibieron el curso de manipulación
14 de desechos valorizables que están dispuestas a asumir el cargo por ese motivo no le
15 preocupa tanto la situación ya que existen personas capacitadas que se pueden encargar
16 del centro de acopio.

17
18 **ACUERDO 7**

19 Este Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad de los presentes aceptar la renuncia
20 voluntaria e irrevocable de las encargadas del Centro de Acopio las señoras Flor Cortez Zúñiga
21 y Olga Cortez Zúñiga, presentada y conocida por el Concejo, el día 27 de junio del 2023. De
22 parte del Concejo Municipal acogemos la renuncia y asimismo le agradecemos el trabajo y el
23 esfuerzo desarrollado en el tiempo laborado. **ACUERDO EN FIRME.**

24
25
26
27 **Artículo VII.**

28 **Asuntos de trámite Urgentes**

29 No hubo.

1
2 **Artículo VIII.**

3 **Mociones de los señores Regidores**

4 No hubo.

5 **Artículo IX.**

6 **Mociones o Informe del señor Intendente Municipal**

7 **1- Informe Intendencia.**

- 8 ▪ Informa que, debido a las lluvias del pasado miércoles, las personas ya aprendieron que
9 ante emergencias deben de notificar al 911, los cuales se encargan de notificar a la
10 municipalidad por medio de correo electrónico. Se visitaron unas casas con la compañía
11 del ingeniero para valorar la situación. El caso de Rolando Hernández que fue uno de los
12 afectados se refirió al IMAS y el otro caso de Rosibel Chaves es más complicado, porque
13 esas casas están declaradas en peligro y no habitables, y es irresponsabilidad de las
14 personas vivir en estos lugares, igualmente se refirió al IMAS a ver que solución se le puede
15 dar. En san Miguel se dio una situación con unas alcantarillas las cuales ya se solucionaron,
16 en ruta nacional CONAVI trabajo en la limpieza formal de la ruta.
- 17 ▪ El lunes 26 de junio se tuvo una reunión con RST y CONANSA por el tema de la renuncia
18 y fue una reunión muy provechosa la cual va a presentar una propuesta por un monto de 3
19 millones de colones para que sea analizada y ver la conveniencia del proyecto.
- 20 ▪ El día de hoy hubo una reunión con la CNE en donde se hablo con el Doctor Gómez el
21 director del Ministerio de Salud, se hablo de posibles albergues y efecto de solicitar
22 colaboración del CNE el albergue debe de estar autorizado, se propuso la Casa de la
23 Cultura como albergue principal ante cualquier eventualidad, ya que instituciones como el
24 Colegio pueden habilitarse pero no va a estar habilitado por las clases por esta situación la
25 Casa de la Cultura es el lugar ideal por el momento y la sede central y otras opciones son
26 el salón comunal de Sabanillas y el de Las Vueltas.
- 27 ➤ El señor Presidente menciona que se debe de tomar en cuenta que el convenio que se
28 realizo con la escuela esta por vencer y la idea era extenderlo pero la directora actual es

complicada, se le mando nota para renovar y no quiso ya que dijo que debía ser por medio de abogados, pero ni si quiera quiso reunirse.

➤ El señor Intendente menciona que es un tema en persona no por medio de una nota.

➤ La sindica Rodríguez Morales indica que ni siquiera ha querido aceptar una reunión y ya no es culpa de ellos.

➤ El señor Presidente menciona que por este motivo es difícil tomar una decisión al respecto hasta solucionar el tiempo del contrato.

▪ Quiere solicitar que se convoque tal vez a una sesión ordinaria la cual tenga como objetivo homenajear a Yendry la muchacha que represento al país en las Olimpiadas especiales, como una muestra de agradecimiento y apoyo.

ACUERDO 1

Este Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad de los presentes convocar a una sesión extraordinaria para el día 04 de julio del 2023 a las 5 p.m., con el objetivo de brindar un homenaje a la señorita Yendry Fernández Castillo que represento al país y al distrito de Tukurrique en las Olimpiadas Especiales. Comuníquese este acuerdo a la señorita Fernández Castillo. **ACUERDO EN FIRME.**

2- Informe Vice Intendencia.

No hubo.

Artículo X.

Asuntos Varios

1. Presidente José Carlos Vindas Ureña: Menciona que le preocupa el árbol que cayó en ventana, y ese árbol es uno dentro de un montón de poros que son un peligro por eso se debe de buscar una solución o buscar ayuda de otras instituciones las cuales se encargan de este tipo de situaciones ya que lo que se quiere es evitar un incidente que pueda ser catastrófico.

1 **ACUERDO 1**

2 Este Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad de los presentes solicitar al señor Alvarado
3 Calvo que, como Ingeniero encargado de la Unidad Técnica e Ingeniero de este ayuntamiento,
4 se sirva informar al MINAE, ICE, MOPT- CONAVI, sobre la situación que se está presentando
5 en la ruta 225 , en relación a la gran cantidad de árboles de gran tamaño a lo largo de la ruta;
6 con el fin de prevenir futuros accidentes como el sucedido el pasado miércoles 21 de junio del
7 2023 en la zona conocida como “ventana b”, con la caída de un árbol tras las lluvias
8 presentadas ese día. Esto con el fin de cumplir como gobierno local en remitir información a
9 las instituciones posibles responsables y de esta forma evitar se presenta una situación que
10 tengamos que lamentar, asimismo darle solución a la problemática y buscar los responsables
11 de esta solución. **ACUERDO EN FIRME.**

12
13 **2. Regidor Cristopher Sánchez Corrales:** Solicita que con respecto al material que se va a
14 retirar de los trabajos pronto a realizar, le gustaría comprometer el material para que se
15 utilice para el camino de donde Piquín hasta la vuelta y también el camino de Linda Vista,
16 ya que son caminos que lo requiere.
17 ➤ El señor Presidente menciona que es un poco difícil ya que para realizar este tipo de
18 acciones ahora con SICOP es complicado, y hay que pensar en todo y son muchos los
19 gastos pero si estuviera dentro de las posibilidades se va a considerar.

20
21 **Junta Vial:**

22 No hubo.

23 **Artículo XI**

24 **Acuerdos**

25 No hubo.

26 **Artículo XII**

27 **Cierre de Sesión**

28 Al ser las veinte horas con treinta y seis minutos el señor Presidente Municipal cierra la sesión
29 al no haber más asuntos que tratar.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

JOSE CARLOS VINDAS UREÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

HAZEL SABORÍO CALDERÓN
SECRETARIA MUNICIPAL a.i

ÚLTIMA LINEA
